SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1114885 - BA (2026/0296609-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO
ADVOGADO	:	PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE	:	LUIZ GONZAGA LAPCOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de LUIZ GONZAGA LAPCOS DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Apelação Criminal n. 8000724-85.2024.8.05.0073).

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 215-A do Código Penal, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O Tribunal *a quo* negou provimento ao recurso de apelação, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 8/10):

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP) E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.*
> *I. CASO EM EXAME*
> *Apelação criminal interposta por Luiz Gonzaga Lapcos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curaçá, que o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias- multa, pela prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, CP) e importunação sexual (art. 215-A, CP). O apelante alegou nulidade do reconhecimento pessoal, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena por suposta desproporcionalidade.*
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:*
> *(i) definir se o reconhecimento do apelante pela vítima e testemunha deve ser anulado por inobservância ao art. 226 do CPP;*

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60859005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2026 20:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: e87fab3a-635b-4235-ad78-903eb93381e2

(ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelos crimes de roubo e importunação sexual;
(iii) examinar se a pena fixada mostra-se desproporcional ou carece de revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 226 do CPP tem natureza recomendada e não obrigatória, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ, razão pela qual sua inobservância não enseja nulidade quando há outros elementos probatórios autônomos e robustos a sustentar a condenação.
O reconhecimento do apelante pela vítima e sua irmã ocorreu tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, com segurança e coerência, sendo corroborado por depoimentos firmes e compatíveis com o restante do conjunto probatório.
O depoimento de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante possui idoneidade e credibilidade, não havendo indício de má-fé ou contradição que abale sua força probatória.
A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio e de natureza sexual, especialmente quando harmônica, coerente e confirmada por testemunhas presenciais, o que se verifica na hipótese. A materialidade dos delitos restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e demais documentos juntados aos autos, não havendo dúvida quanto à dinâmica dos fatos.
Na dosimetria, o juízo de origem corretamente valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, em razão da forma violenta, do horário da madrugada e do abalo emocional prolongado da vítima.
Ausentes causas de aumento, diminuição, agravantes ou atenuantes, a pena foi fixada de modo proporcional e fundamentado, não havendo ilegalidade a corrigir.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da gravidade concreta da conduta e da natureza dos delitos, nos termos do art. 44, I, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando a autoria é confirmada por outros meios de prova independentes e produzidos sob o contraditório.
A palavra da vítima, corroborada por testemunha ocular e outros elementos, possui especial relevância nos crimes de natureza sexual e contra o patrimônio.
É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta e consequências psicológicas relevantes à vítima.
A dosimetria da pena fixada dentro dos parâmetros legais e com fundamentação idônea não comporta revisão em grau recursal.

No presente *writ* (e-STJ fls. 2/6), a defesa alega nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do CPP, afirmando que teria sido realizado na forma de *show-up*, com o paciente exibido sozinho atrás de vidro na delegacia, sem perfilamento de pessoas semelhantes e sem formalidades legais, e sustenta inexistirem outros elementos autônomos de autoria. Aduz que a prisão em flagrante teria sido forjada, inexistindo estado de flagrância, por ter ocorrido cerca de dez horas após o fato, com base em características genéricas, sem perseguição imediata ou apreensão de

objetos, em afronta ao art. 302 do CPP. Defende, ademais, a incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto fixado na sentença e a manutenção da custódia cautelar em condições mais gravosas, por violação ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Requer a concessão de medida liminar para a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do *writ* em liberdade; subsidiariamente, pleiteia a imediata adequação da custódia ao regime semiaberto. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal e pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 119/120).

Informações prestadas às fls. 126/150 (e-STJ).

É o relatório.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o *habeas corpus* não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal (HC 535.063/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020). Assim, como forma de racionalizar o emprego do *writ* e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta instrução.

É o que se passa a fazer.

A controvérsia diz respeito à validade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e à existência de provas independentes suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de roubo e importunação sexual.

Ao rejeitar a alegação defensiva, o Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 14):

> *Desse modo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também destacado pelo Parquet, já consolidou o entendimento de que o art. 226 do CPP configura mera recomendação legal, não sendo uma exigência peremptória. Logo, eventual inobservância não enseja a nulidade do feito, notadamente quando outros elementos de prova lastrearam a condenação.*
> *O art. 226, inciso II, do CPP utiliza a locução "se possível", deixando claro que as disposições ali presentes não são obrigatórias, configurando mera recomendação. Inexiste, pois, irregularidade no reconhecimento do acusado pela vítima.*
> *No caso, tanto a vítima como sua irmã foram taxativas ao reconhecerem o réu como o autor dos crimes tipificados no art. 157, caput, e art. 215-A, ambos do*

> *Código Penal. Impende destacar que além do seu depoimento prestado na Delegacia, quando da sua oitiva em juízo (Pje mídias), a vítima mostrou-se extremamente segura ao afirmar que viu perfeitamente o rosto do réu.*

A fundamentação adotada não se harmoniza com a orientação consolidada por esta Corte Superior.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.258), estabeleceu que as formalidades previstas no art. 226 do CPP são obrigatórias tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob pena de invalidade do reconhecimento destinado à identificação da autoria delitiva.

Firmou-se, ainda, que o reconhecimento constitui prova irrepetível, pois a identificação inicial irregular pode contaminar a memória do reconhecedor, comprometendo a confiabilidade de posteriores confirmações, ainda que realizadas judicialmente. Ressalvou-se, entretanto, a possibilidade de manutenção da condenação quando amparada em provas autônomas, sem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado.

In verbis, destacam-se as teses firmadas no Tema Repetitivo 1.258:

> *"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.*
> *2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.*
> *3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.*
> *4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.*
> *5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.*
> *6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."*

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60859005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2026 20:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: e87fab3a-635b-4235-ad78-903eb93381e2

No caso concreto, a irregularidade do procedimento de identificação encontra respaldo nas próprias premissas registradas pelas instâncias ordinárias.

A sentença condenatória reconheceu expressamente (e-STJ fl. 30):

> *Verifica-se a inexistência de termo referente ao reconhecimento (art. 226, CPP) do réu. Sendo assim, as declarações das vítimas utilizadas, em sede policial, não podem, por si só, embasar um juízo condenatório. De outro lado, o STJ (HC 598.886-SC), firmou entendimento no sentido de que "pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento."*
> *No caso em apreço, nota-se que a vítima e sua irmã, testemunha ocular dos fatos, não tiveram dúvidas ao reconhecer o réu como o autor dos crimes, tanto em sede policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.*
> *A vítima descreveu com precisão as características físicas do autor. Ademais, o reconhecimento se deu após contato visual direto durante o evento criminoso, em circunstâncias que permitiram clara visualização do agressor. A segurança no reconhecimento é evidenciada pela coerência dos relatos da vítima e da testemunha Juliana, que narram os fatos de maneira uniforme e detalhada, permitindo a identificação do acusado sem margem para dúvidas.*

Ocorre que a prova oral reproduzida na própria sentença revela que o paciente foi apresentado isoladamente às reconhecedoras, sem alinhamento com outras pessoas de características semelhantes, tendo havido também exposição fotográfica.

Nesse sentido, consta do depoimento judicial da irmã da vítima (e-STJ fl. 32):

> *Que mais tarde bateram na porta. Que era a polícia. Que então foram para delegacia fazer o reconhecimento. Que fizeram o reconhecimento pelo vidro. Que o réu estava sozinho na delegacia. Que não tem dúvidas. Que tem certeza de que era o preso. Que vinha bem próximo dele. que não tem dúvidas. Que deu para perceber muito bem. Que nunca tinha visto o réu. Que o celular não foi recuperado. Que reconheceu o réu por fotografia e pessoalmente. Que reconhece o réu nesse momento. (...) Que o réu estava com uma blusa branca. Que de cabelo redondo. Que lhe mostraram uma foto da cintura para cima. Que disseram que ele já estava preso na delegacia. Que o réu usava sapato preto. Que na metalúrgica Pereira tem câmera. Que não falou porque fica longe. Que não sabe se a polícia fez diligências pelas câmeras. Que não sabe se ele foi preso por outros fatos.*

Essas circunstâncias evidenciam a realização de reconhecimento por apresentação isolada do suspeito, precedido ou acompanhado de exposição fotográfica, sem as garantias procedimentais destinadas a reduzir o risco de indução da identificação. A informação de que o indivíduo apresentado já se encontrava preso também reforça o caráter sugestivo do procedimento.

A posterior ratificação judicial não constitui, nesse contexto, prova autônoma de autoria, uma vez que a identificação inicial irregular possui potencial de contaminação da memória, conforme expressamente reconhecido na terceira tese do Tema n. 1.258/STJ.

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60859005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2026 20:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: e87fab3a-635b-4235-ad78-903eb93381e2

Reconhecida a invalidade da identificação, cumpre verificar se a condenação encontra suporte em outros elementos de prova capazes de demonstrar autonomamente a autoria delitiva, conforme a quarta tese do repetitivo.

Nesse ponto, o acórdão recorrido valorizou os depoimentos judiciais da vítima, de sua irmã e dos policiais militares que participaram da abordagem, além de laudos e documentos relacionados à materialidade dos delitos (e-STJ fls. 15/18).

Os relatos da vítima e de sua irmã possuem relevância para a reconstrução da dinâmica criminosa, especialmente por se tratar de delitos patrimonial e sexual. Todavia, a confirmação da ocorrência dos fatos não se confunde com a demonstração segura de sua autoria. Ambas participaram do procedimento de reconhecimento irregular, de modo que suas posteriores afirmações identificadoras não constituem, por si sós, elementos independentes daquele ato.

Quanto aos policiais militares, nenhum deles presenciou os delitos. A vinculação do paciente aos fatos decorreu, essencialmente, de informações sobre suas características e vestimentas.

O policial Marcos Pereira da Silva declarou (e-STJ fl. 33):

> *Que lembra que o réu foi encontrado exatamente com as roupas que foram informadas. Que não lembra das informações. Que confirma que o réu foi encontrado com as roupas que supostamente estava na hora do crime. Que não lembra se falaram que ele estava de barba. Que a informação veio do Plantão da Companhia. Que era o Comandante da Guarnição. Que a pessoa estava em frente ao Banco do Brasil. Que essa pessoa teria tentado estuprar uma pessoa na madrugada. Que não falaram nome. Que apenas as características. Que havia outras pessoas. Que conduziu ele porque a roupa batia.* ***Que conduziu diante da dúvida.*** *Que não lembra se ele foi algemado. Que ele foi conduzido pelas roupas. Que provavelmente não conduziria ele se estivesse com outra roupa. Que além das roupas passam algumas características físicas. Que não tinha ordem judicial para prender ele. Que não lembra se era domingo ou segunda.*

No mesmo sentido, o policial Giliard Magalhães Monteiro afirmou (e-STJ fl. 34) :

> *Que estava na guarnição. Que recorda dos fatos. Que estava de serviço por volta das 13 horas. Que relataram os fatos. Que indicaram que o suspeito estava em frente ao Banco do Brasil. Que tomaram conhecimento dos fatos a partir da ligação. Que a pessoa responsável pelos fatos estava nas proximidades do Banco do Brasil. Que o Plantão passou as características da pessoa e das roupas. Que não lembra das informações passadas. Que a ligação é para o comandante. Que o comandante passa alguns detalhes. Que não se recorda dos detalhes. Que estavam almoçando perto do Banco do Brasil. Que estava de patrulheiro. Que localizaram as pessoas com as características. Que o acusado vinha caminhando. Que era dia da cavalgada. Que não lembra se o acusado estava de barba, de boné. Que reconhece o réu. Que abordaram. Que ele negou os fatos. Que o conduziram para delegacia.*

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60859005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2026 20:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: e87fab3a-635b-4235-ad78-903eb93381e2

Verifica-se, portanto, que, embora os agentes tenham afirmado existir correspondência entre as vestimentas do paciente e as características transmitidas, não conseguiram especificar os dados recebidos, bem como se admitiu a existência de dúvida. Além disso, os próprios depoimentos das reconhecedoras apresentam divergência quanto à cor da blusa utilizada pelo autor: a vítima mencionou vestimenta preta, enquanto sua irmã afirmou tratar-se de blusa branca (e-STJ fls. 31/32).

A coincidência genérica de roupas, nessas condições, não possui força probatória suficiente para estabelecer, de maneira independente e segura, a autoria dos delitos.

Também não houve recuperação do aparelho celular subtraído, apreensão de objetos vinculados aos crimes ou obtenção de imagens que permitissem associar o paciente à ação criminosa. Os laudos periciais e os demais documentos indicados pelas instâncias ordinárias corroboram a materialidade e as circunstâncias dos fatos, mas não estabelecem vínculo autônomo entre o paciente e sua autoria.

Desse modo, afastado o reconhecimento irregular e sua posterior confirmação, remanesce apenas a correspondência imprecisa de vestimentas, insuficiente para sustentar o juízo condenatório.

Não se trata de desconsiderar a palavra da vítima ou de exigir necessariamente prova material para a condenação, mas de reconhecer que, na hipótese, a identificação do acusado decorreu de procedimento inválido e que os demais elementos descritos pelas instâncias ordinárias não possuem autonomia e densidade probatória suficientes para superar a dúvida razoável quanto à autoria.

A conclusão decorre da revaloração jurídica das premissas expressamente delineadas na sentença e no acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via do *habeas corpus*.

Nesse sentido:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
> *1. O reconhecimento de pessoa, fotográfico ou pessoal, é inválido quando realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não podendo, ainda que confirmado em juízo, servir isoladamente de fundamento para a condenação penal, exigindo-se a existência de outras provas independentes e idôneas produzidas sob o crivo do*

contraditório e da ampla defesa (REsp n. 1.987.651/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

2. No caso concreto, a autoria delitiva foi lastreada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, sem observância do art. 226 do CPP, posteriormente confirmado em juízo, inexistindo prisão em flagrante, apreensão de bens subtraídos, testemunha presencial ou qualquer outro elemento probatório autônomo apto a sustentar a condenação. Mantém-se, assim, a absolvição concedida de ofício em habeas corpus. Precedentes.

3. A decisão agravada não extrapolou os limites cognitivos do habeas corpus, porquanto reconheceu a ausência de lastro probatório mínimo de autoria a partir das premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, sem revolvimento aprofundado do conjunto probatório.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.088.364/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026.)

Diante disso, a manutenção do édito condenatório revela flagrante constrangimento ilegal, impondo-se a absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância às teses firmadas no Tema Repetitivo n. 1.258/STJ.

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*. Contudo, **concedo** a ordem de ofício para absolver LUIZ GONZAGA LAPCOS DA SILVA das imputações previstas nos arts. 157, caput, e 215-A, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 8000724-85.2024.8.05.0073, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo da execução penal, para adoção das providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 13 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60859005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2026 20:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: e87fab3a-635b-4235-ad78-903eb93381e2